

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1867/2531

อัยการ กรมอัยการ
นาย ยุ ทธ บุญ น่วม

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 90, มาตรา 290, มาตรา 295, มาตรา 297

การที่จำเลยกับพวกร่วมกันทำร้ายพวกผู้เสียหาย โดยมีเจตนาทำร้ายพวกผู้เสียหายทุกคน ไม่ได้แบ่งแยกว่าเป็นใคร ลักษณะของเจตนาในการกระทำความผิดเป็นอันเดียว แม้จะมีการกระทำหลายหนและต่อหลายบุคคล ก็อยู่ภายในเจตนาอันนั้น การกระทำของจำเลยจึงเป็นความผิดกรรมเดียว

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 91, 290, 295, 297 ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 290, 295, 297, 83, 90 ลงโทษตามมาตรา 290 วรรค 1 ซึ่งเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุด จำคุก 4 ปี โจทก์อุทธรณ์ขอให้เรียงกระทงลงโทษ ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืนโจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีนี้มีปัญหาเฉพาะข้อกฎหมายว่า การกระทำของจำเลยเป็นความผิดหลายกรรมหรือกรรมเดียว ซึ่งศาลฎีกาต้องฟังข้อเท็จจริงตามที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยมาว่า เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2526 เวลากลางคืนหลังเที่ยง ผู้เสียหายกับพวกซึ่งรวมผู้ตายด้วยประมาณ 7 คน นั่งรับประทานอาหารอยู่โต๊ะหนึ่งจำเลย

กับพวกประมาณ 6 คน นั่งรับประทานอาหารอีกโต๊ะหนึ่งในร้านอาหารเดียวกัน
จำเลยกับพวกได้ร่วมกันทำร้ายร่างกายพวกผู้เสียหายโดยใช้ไม้และเก้าอี้ตีเป็นเหตุให้
ผู้ตายถึงแก่ความตาย ผู้เสียหายบางคนได้รับอันตรายสาหัส บางคนได้รับอันตรายแก่
กาย ทั้งนี้โดยจำเลยกับพวกไม่มีสาเหตุโกรธเคืองพวกผู้เสียหายมาก่อนเป็นพิเศษ
ศาลฎีกาเห็นว่า ตามข้อเท็จจริงดังกล่าวเป็นลักษณะของการยกพวกไปตีทำร้ายอีก
ฝ่ายหนึ่งที่ไม่ชอบกันเจตนาของจำเลยกับพวกต้องการทำร้ายพวกผู้เสียหายทุกคน
ไม่ได้แบ่งแยกว่าเป็นใคร ลักษณะของเจตนาในการกระทำความผิดเป็นอันเดียว แม้
จะมีการกระทำหลายหนและต่อหลายบุคคลก็ตามก็อยู่ภายในเจตนาอันนั้น จึงถือว่าเป็น
ความผิดกรรมเดียว เมื่อปรากฏผลเป็นความผิดต่างฐานกัน ก็เป็นเรื่องของความ
ผิดหลายบทซึ่งศาลต้องลงโทษด้วยบทหนักที่สุด ศาลล่างทั้งสองวินิจฉัยว่าจำเลย
กระทำความผิดกรรมเดียวจึงชอบแล้ว"

พิพากษายืน

(ไมตรี กลั่นนุรักษ์-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-ประวิทย์ ชัมภรัตน์)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ